P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Nurdin Alfiansyah Bin Solihin
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Asep Nurdin Alfiansyah Bin Solihin ditangkap pada tanggal 13 April 2026 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 3 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H., Dkk, Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Garut, yang beralamat kantor di Jalan Pataruman Gg. Sukasari I No. 25, Kp. Pedes, RT003, RW001, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasar Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2026 Nomor 199/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 199/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asep Nurdin Alfiansyah Bin Solihin** bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) namun apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari:
   - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam;
   - 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil;
   - 2 (dua) unit timbangan digital;
   - 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;
   - 1 (satu) set alat hisap sabu;
   - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru Navy;

   Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan RIZAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2026, bertempat di Kampung Pataruman Rt.002 Rw.002 Kel./Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** *jenis sabu dengan berat seluruhnya 14,52 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi RIZAL (DPO) melalui WhatsApp, terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN diberi pekerjaan oleh RIZAL (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Bandung Timur, dan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dijanjikan menerima upah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / 10 gram, sehingga terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mau menerima tawaran tersebut, setelah mereka sepakat lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung disuruh RIZAL (DPO) pergi menuju ke daerah Bandung Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN berangkat ke Bandung menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh RIZAL (DPO), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sampai ke lokasi daerah Bandung Timur, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin SOLIHIN mengabari RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) memberikan dengan arahan map/peta tempat tempelan sabu tersimpan di dalam gang kecil, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung menuju tempat yang di arahkan RIZAL (DPO), dan melihat paralon yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengambil paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pulang ke rumahnya di Garut, sesampainya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di rumahnya, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN membuka paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menghitung paket sabu yang sudah di bungkus kecil-kecil dengan perincian sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil;

Selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menyimpan semua paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pouch kecil warna hitam di bungkus plastik kresek dan di simpan di lantai 2 dekat toren, sambil menunggu perintah RIZAL (DPO) untuk menempel;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 14 April 2026 perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di ketahui oleh Petugas dari Polda Jabar, yang mana sebelumnya Petugas sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya laporan tersebut di tindak lanjuti, kemudian petugas dari Polda Jawa Barat mendatangi rumah terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN digeledah, lalu Petugas bernama saksi ANDRI RISWAN dan saksi AHMAD ROFII menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil di lantai 2 sebelah toren, yang diakui oleh terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN milik RIZAL (DPO) dengan total berat keseluruhannya netto 14,52 gram, dari laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandung, diidentifikasi sebagai Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I jenis sabu, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. Lab. LHU.093.K.05.16.26.0045 yang ditanda tangani oleh Alia Kadarsih Abu Bakar, S.Si., Apt,. Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 22 April 2026;

- Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan RIZAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2026, bertempat di Kampung Pataruman Rt.002 Rw.002 Kel./Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** *jenis sabu dengan berat seluruhnya 14,52 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi RIZAL (DPO) melalui WhatsApp, terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN diberi pekerjaan oleh RIZAL (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Bandung Timur, dan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dijanjikan menerima upah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / 10 gram, sehingga terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mau menerima tawaran tersebut, setelah mereka sepakat lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung disuruh RIZAL (DPO) pergi menuju ke daerah Bandung Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN berangkat ke Bandung menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh RIZAL (DPO), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sampai ke lokasi daerah Bandung Timur, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengabari RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) memberikan dengan arahan map/peta tempat tempelan sabu tersimpan di dalam gang kecil, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung menuju tempat yang di arahkan RIZAL (DPO), dan melihat paralon yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengambil paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pulang ke rumahnya di Garut, sesampainya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di rumahnya, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN membuka paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menghitung paket sabu yang sudah di bungkus kecil-kecil dengan perincian sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil;

Selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menyimpan semua paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pouch kecil warna hitam di bungkus plastik kresek dan di simpan di lantai 2 dekat toren, sambil menunggu perintah RIZAL (DPO) untuk menempel;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 14 April 2026 perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di ketahui oleh Petugas dari Polda Jabar, yang mana sebelumnya Petugas sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya laporan tersebut di tindak lanjuti, kemudian petugas dari Polda Jawa Barat mendatangi rumah terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN digeledah, lalu Petugas bernama saksi ANDRI RISWAN dan saksi AHMAD ROFII menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil di lantai 2 sebelah toren, yang diakui oleh terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN milik RIZAL (DPO) dengan total berat keseluruhannya netto 14,52 gram, dari laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung, diidentifikasi sebagai Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I jenis sabu, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. Lab. LHU.093.K.05.16.26.0045 yang ditanda tangani oleh Alia Kadarsih Abu Bakar, S.Si., Apt,. Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 22 April 2026

- Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ROFII memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN dengan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 00.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa penangakapan Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 00.00 wib, Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SOLIHIN sekira jam 00.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dipingir toren yang ada di lantai 2 di rumah Terdakwa , kemudian ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, yang terdiri dari 32 (tiga puluh) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam, 2 (unit) timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy, dan 1 set alat hisap sabu yang kemudian barang bukti tersebut ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil interogasi Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. RIZAL (DPO). Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut oleh Saksi diserahkan kepada rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN untuk diamankan. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN membawa barang bukti dan Terdakwa kekantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan proses hukum dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut merupakan milik Sdr. RIZAL (DPO). Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. RIZAL (DPO) untuk mengambil tempelan di daerah Bandung Timur pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengambil tempelan tersebut di dalam gang kecil yang dimasukkan ke dalam paralon yang dibungkus lakban hitam, kemudian setelah Terdakwa mengambil tempelan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka lakban tempelan tersebut dan memasukkanya kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam dan meletakkan paket tersebut dipinggir toren yang ada di lantai 2 di rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi saksi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) per 10 gramnya oleh Sdr. RIZAL (DPO), namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRI RISWAN memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN bersama dengan rekan saksi, saksi AHMAD ROFII di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan bersama rekan saksi yaitu Sdr. AHMAD ROFII terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 April 2026 bahwa Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat, Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. AHMAD ROFII menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 00.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. AHMAD ROFII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN sekira jam 00.30 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dipingir toren yang ada di lantai 2 di rumah Terdakwa ka, kemudian ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, yang terdiri dari 32 (tiga puluh) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam, 2 (unit) timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy, dan 1 set alat hisap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang kemudian barang bukti tersebut ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil interogasi Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. RIZAL (DPO). Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut oleh Saksi diserahkan kepada rekan saksi yaitu Sdr. AHMAD ROFII untuk diamankan. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. AHMAD ROFII membawa barang bukti dan Terdakwa kekantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan proses hukum dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Sabu tersebut merupakan milik Sdr. RIZAL (DPO). Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. RIZAL (DPO) untuk mengambil tempelan di daerah Bandung Timur pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengambil tempelan tersebut di dalam gang kecil yang dimasukkan ke dalam paralon yang dibungkus lakban hitam;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil tempelan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka lakban tempelan tersebut dan memasukkanya kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam dan meletakkan paket tersebut dipinggir toren yang ada di lantai 2 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus) per 10 gramnya oleh Sdr. RIZAL (DPO), namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 00.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, yang terdiri dari 32 (tiga puluh) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam, 2 (unit) timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy, dan 1 set alat hisap sabu;
- Bahwa untuk kepemilikan barang bukti sabu seluruhnya 2 unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong merupakan milik Sdr. RIZAL (DPO) dan barang bukti sabu pada saat terdakwa mengambil bungkusan yang berada di dalam paralon tersebut narkotika jenis sabu sudah dalam berbentuk paket, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy, dan 1 set alat hisap sabu merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa diperintahkan oleh Sdr. RIZAL (DPO) untuk mengambil tempelan di daerah Bandung Timur sesuai lokasi yang dikirmkan oleh Sdr. RIZAL (DPO). Pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengambil tempelan tersebut di dalam gang kecil yang dimasukkan ke dalam paralon yang dibungkus lakban hitam, kemudian setelah terdakwa mengambil tempelan tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa membuka lakban tempelan tersebut dikamar terdakwa dan memasuk seluruh narkotika jenis sabu kedalam pouch kecil warna hitam yang terdakwa masukkan kedalam kresek warna hitam dimana didalam keresk tersebut juga terdakwa taro 2 (unit) timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, yang dimana keseluruhan barang bukti tersebut terdakwa ambil berdasarkan map yang dikirimkan dari Sdr. RIZAL (DPO) dan paket tersebut terdakwa letakkan di pinggir toren yang ada di lantai 2 di rumah terdakwa agar tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sekitar tahun 2024 terdakwa pernah membeli narkotika ke Sdr. RIZAL (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 terdakwa berniat untuk membeli kembali narkotika jenis sabu dan terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. RIZAL (DPO) dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 1.300.000 / 10gram nya dan terdakwa menyetujui karena saat ini terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperintahkan untuk berangkat ke Bandung untuk mengambil paket tersebut, kemudian terdakwa berangkat seorang diri menggunakan motor milik bapak terdakwa ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. RIZAL (DPO). Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa sampai dilokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. RIZAL (DPO) didaerah Bandung Timur sesuai map yang dikirimkan oleh Sdr. RIZAL (DPO) untuk lokasi pastinya terdakwa lupa karena terdakwa bukan orang Bandung, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut di dalam gang kecil yang dimasukkan ke dalam paralon yang dibungkus lakban hitam sesusai map yang dikirmkan oleh Sdr. RIZAL (DPO), kemudian setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat dan terdakwa pergi ke kamar lalu, terdakwa membuka bungkusan yang terdakwa ambil di dalam paralon yang baru saja terdakwa ambil di daerah Bandung Timur, yang dimana didalam bungkusan tersebut berisikan 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, yang terdiri dari 32 (tiga puluh) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil, 2 (unit) timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, kemudian terdakwa menghitung seluruh narkotika jenis sabu tersebut yang berjumlah 46 (empat puluh enam) paket dan setelah itu terdakwa berinisiatif untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pouch warna hitam dan terdakwa taro di dalam kresek berwarna hitam, dimana di dalam kresek tersebut juga terdakwa simpan 2 (unit) timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong. Setelah itu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut beserta barang lainnya dipinggir toren yang ada di lantai 2 di rumah terdakwa agar tidak ada yang mengetahui sambil menunggu lebih lanjut dari Sdr. RIZAL (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2026 terdakwa membuka paket tersebut untuk terdakwa ambil sedikit karena ditawarin oleh Sdr. RIZAL (DPO) dan terdakwa gunakan sendiri dan setelah terdakwa pakai terdakwa meletakkan 1 bong didalam kresek hitam tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pataruman, Rt.002/Rw.002, Kel/Desa Pataruman, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat, terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman sambil menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan terdakwa bersikap kooperatif bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di pinggir toren dirumah terdakwa kemudian dilakakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya, sambil di dampingi oleh Sdr. Nandang Saefudin (Ketua RW), yang mana ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, yang terdiri dari 32 (tiga puluh) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil, 2 (unit) timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong, 1 set alat hisap sabu. Kemudian barang bukti tersebut ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa pada saat penangkapan sebagai barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Dit Res Narkoba, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.25B.04.26.1035 tanggal 28 April 2026, perihal Hasil Pengujian Laboratorium barang bukti an Tersangka ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN dengan kesimpulan sebagai berikut: **Methampetamina Positif (termasuk narkotika golongan satu)**. Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Provinsi Jawa Barat No. Contoh: LHU.093.K.05.16.26.0045 tanggal 22 April 2026 an. Tersangka ASEP NURDIN ALFIANSYAH BIN SOLIHIN, dengan hasil pengujian sebagi berikut:

Pemerian	:	Kristal warna putih
Identifikasi	:	**Metamfetamina Positif**
Pustaka	:	MA PPOMN No. 013/N/01 hal 139
Kesimpulan	:	**Metamfetamina Positif termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
Sisa Contoh	:	bobot bersih: 14,46 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam;
3. 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil;
4. 2 (dua) unit timbangan digital;
5. 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) set alat hisap sabu;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru Navy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi RIZAL (DPO) melalui WhatsApp, terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN diberi pekerjaan oleh RIZAL (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Bandung Timur, dan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dijanjikan menerima upah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / 10gram, sehingga terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mau menerima tawaran tersebut, setelah mereka sepakat lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung disuruh RIZAL (DPO) pergi menuju ke daerah Bandung Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN berangkat ke Bandung menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh RIZAL (DPO), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sampai ke lokasi daerah Bandung Timur, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengabari RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) memberikan dengan arahan map/peta tempat tempelan sabu tersimpan di dalam gang kecil, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung menuju tempat yang di arahkan RIZAL (DPO), dan melihat paralon yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengambil paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pulang ke rumahnya di Garut, sesampainya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di rumahnya, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN membuka paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menghitung paket sabu yang sudah di bungkus kecil-kecil dengan perincian sebagai berikut: 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip bening; 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening; 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil. Selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menyimpan semua paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pouch kecil warna hitam di bungkus plastik kresek dan di simpan di lantai 2 dekat toren, sambil menunggu perintah RIZAL (DPO) untuk menempel;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2026 perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di ketahui oleh Petugas dari Polda Jabar, yang mana sebelumnya Petugas sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya laporan tersebut di tindak lanjuti, kemudian petugas dari Polda Jawa Barat mendatangi rumah terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN digeledah, lalu Petugas bernama saksi ANDRI RISWAN dan saksi AHMAD ROFII menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil di lantai 2 sebelah toren, yang diakui oleh terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN milik RIZAL (DPO) dengan total berat keseluruhannya netto 14,52 gram, dari laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung, diidentifikasi sebagai Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I jenis sabu, sesuai sertifikat/laporan pengujian No. Lab. LHU.093.K.05.16.26.0045 yang ditanda tangani oleh Alia Kadarsih Abu Bakar, S.Si., Apt,. Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 22 April 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, kelompok atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni: 1). Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri; 2). Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; dan 3). Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada berkas perkara, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar Pasal 31, 32, 33, 34, 35 KUHP Nasional atau pemaaf Pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP Nasional. Sepanjang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu tindakan di bawah ini terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Berikut penjelasan maknanya menurut interpretasi hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum pada unsur pasal ini adalah, unsur ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang (seperti Menteri Kesehatan) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertia menawarkan untuk dijual: Tindakan mempromosikan atau menawarkan narkotika kepada pihak lain. Bahwa pengertian menjual: Memberikan narkotika kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang sebagai transaksi. Bahwa pengertian membeli: Menerima narkotika dengan menyerahkan sejumlah uang. Bahwa pengertian menerima: Tindakan mengambil atau mendapatkan penguasaan atas narkotika dari orang lain. Bahwa pengertian menjadi Perantara dalam Jual Beli: Bertindak sebagai penghubung (makelar/kurir) antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi. Bahwa pengertian menukar atau Menyerahkan: Tindakan memberikan narkotika kepada pihak lain, baik dengan imbalan barang lain (barter) maupun tanpa imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi RIZAL (DPO) melalui WhatsApp, terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN diberi pekerjaan oleh RIZAL (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Bandung Timur, dan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN dijanjikan menerima upah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / 10gram, sehingga terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mau menerima tawaran tersebut, setelah mereka sepakat lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung disuruh RIZAL (DPO) pergi menuju ke daerah Bandung Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN berangkat ke Bandung menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh RIZAL (DPO), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ASEP NURDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sampai ke lokasi daerah Bandung Timur, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengabari RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) memberikan dengan arahan map/peta tempat tempelan sabu tersimpan di dalam gang kecil, selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN langsung menuju tempat yang di arahkan RIZAL (DPO), dan melihat paralon yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN mengambil paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN pulang ke rumahnya di Garut, sesampainya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di rumahnya, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN membuka paralon yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menghitung paket sabu yang sudah di bungkus kecil-kecil dengan perincian sebagai berikut: 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening; 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening; 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil. Selanjutnya terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN menyimpan semua paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pouch kecil warna hitam di bungkus plastik kresek dan di simpan di lantai 2 dekat toren, sambil menunggu perintah RIZAL (DPO) untuk menempel;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 14 April 2026 perbuatan terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN di ketahui oleh Petugas dari Polda Jabar, yang mana sebelumnya Petugas sudah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya laporan tersebut di tindak lanjuti, kemudian petugas dari Polda Jawa Barat mendatangi rumah terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN digeledah, lalu Petugas bernama saksi ANDRI RISWAN dan saksi AHMAD ROFII menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di bungkus di dalam sedotan kecil di lantai 2 sebelah toren, yang diakui oleh terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN milik RIZAL (DPO) dengan total berat keseluruhannya netto 14,52 gram, dari laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung, diidentifikasi sebagai Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I jenis sabu, sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertifikat/laporan pengujian No. Lab. LHU.093.K.05.16.26.0045 yang ditanda tangani oleh Alia Kadarsih Abu Bakar, S.Si., Apt,. Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung pada tanggal 22 April 2026;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam; dan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil; 2 (dua) unit timbangan digital; 2 (dua) pack plastik klip bening kosong; 1 (satu) set alat hisap sabu; dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru Navy yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NURDIN ALFIANSYAH Bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000.- (satu milyard rupiah) jika tidak diibayar maka diganti pidana penjara selama 190 hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari:
      a. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, yang dimasukkan kedalam pouch kecil warna hitam yang dibungkus kresek warna hitam;
      b. 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang masing-masing dimasukkan kedalam sedotan kecil;
   2) 2 (dua) unit timbangan digital;
   3) 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;
   4) 1 (satu) set alat hisap sabu;
   5) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru Navy.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Haryanto Das'at, S.H.,M.H. , Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)